ولا كفيلٌ بالوجه بالدعوى الا بشاهد وان ادّعى بيّنةً بكالسوق وقّفه القاضي عنده ،

باب

الشركة إذن في التصرّف لهما مع انفسهما وانّما تصحّ من اهل التوكيل والتوكّل ولزمت بما يدلّ عرفًا كاشتركنا بذهبين او ورقين اتفق صرفهما وبهما منهما وبعين وبعرض وبعرضين مطلقا وكلٌّ بالقيمة يومَ أحضر لا فات ان صحّت ان خلطا ولو حكمًا والا فالتالف من ربّه وما ابتيع بغيره فبينهما وعلى المتلِف نصفُ الثمن وهل الا ان يعلم بالتلف فله وعليه او مطلقا الا ان يدّعي الأخذ له تردّد ولو غاب أحدهما ان لم يبعد ولم يتّجر لحضوره لا بذهب وبورق وبطعامين ولو اتّفقا ثم ان اطلقا التصرّف وان بنوع فمفاوضةٌ ولا يُفسدها انفراد احدهما بشيء وله أن يتبرّع ان استألف به او خفّ كإعارة آلة ودفع كسرة ويُبضع ويقارض ويُودع لعذر والا ضمن ويشارك في معيّن ويُقيل ويُولّي ويقبل المعيب وان أبى الآخر ويُقرّ بدين لمن لا يُتّهم عليه ويبيع بالدين لا الشراء به ككتابة وعتق على مال وإذنٍ لعبد في تجارة ومفاوضةٍ واستبدّ آخذ قراض ومستعيرُ دابّة بلا إذن وان للشركة ومتّجرٌ بوديعة بالربح والخسر الا ان يعلم شريكه بتعدّيه في الوديعة وكلٌّ وكيلٌ فيُردّ على حاضر لم يتولّ كالغائب ان بعدت غيبته والا انتظر والربح والخسرُ بقدر المالين وتفسد بشرط التفاوت ولكلٍّ أجرُ عمله للآخر وله التبرّع والسلف والهبةُ بعد العقد والقولُ لمدّعي التلف والخسر او لآخذ لائق له ولمدّعي النصف وحُمل عليه في تنازعهما وللاشتراك